

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 203/2025/GR01FI3/GR01/SFI

PROCESSO Nº 53504.007027/2025-85

INTERESSADO: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE BROTAS

1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

1.1. Objetivo:

Fiscalizar o cumprimento do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária - RSRadCom e do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências - RUE na emissora do Serviço de Radiodifusão Comunitária da **ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS**, outorgada para o serviço em Brotas/SP, na frequência de 105.9 MHz, objetivando:

Assegurar o cumprimento das obrigações legais e contratuais, bem como, se for o caso, fundamentar a instauração de Processo Administrativo;

Assegurar o controle do Espectro Radioelétrico;

Atendimento à Ação de Inspeção #247736 (ACAO_2025_02706_GR01), para realizar inspeção técnica na estação da entidade, tendo em vista denúncia de irregularidades na execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária no município de Brotas/SP; conforme documento SEI nº 14040183 , constantes do Processo de Fiscalização nº 53504.007027/2025-85.

1.2. Resultado Esperado:

Realizar inspeção técnica presencial na estação da entidade, verificando a regularidade da emissora quanto aos parâmetros técnicos, promovendo o uso eficiente e adequado do espectro.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

2.1. Tipo:

Estação Autorizada de Radiodifusão nº 689062320

2.2. Razão Social / Nome / Objeto:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS.

2.3. CNPJ/CPF:

03.427.256/0001-78

2.4. Fistel:

50403622930

2.5. Serviço:

231: Radiodifusão Comunitária - RadCom

2.6. Endereço da Sede:

Avenida Rodolfo Guimarães, 525 - 2º andar - Centro

Brotas/SP - CEP: 17380-007.

3. LOCAL E PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO

3.1. Local da Estação Transmissora:

Avenida Rodolfo Guimarães, 525 - 2º andar - Centro - Brotas/SP - CEP: 17380-007.

Coordenadas Geográficas: 22°S17' 10" 00" 48°W07' 38" 00"

3.2. Período:

Inspeção presencial realizada nos dias 15 e 16 de Outubro de 2025, das 14:52hrs às 16:00hrs e 09:40hrs às 11:15hrs respectivamente.

4. REFERÊNCIA

4.1. Fiscalização realizada no âmbito da Ação de Inspeção #247736 (ACAO_2025_02706_GR01), disponível no e-Fiscaliza - Sistema de Gestão da Fiscalização da Anatel.

5. DEMANDANTE

5.1. Gerência/Superintendência/Órgão Externo:

Denúncia/reclamação recebida pelo sistema FOCUS/Anatel Consumidor.

6. UNIDADE(S) EXECUTANTE(S) DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

6.1. Responsáveis pela Ação de Fiscalização:

6.1.1. João Rideo Yokoyama

6.1.2. Marcos Juliano Valim da Silva

7. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

A fiscalização do objeto deste relatório fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e regulamentares, abaixo relacionados:

7.1. [Constituição da República Federativa do Brasil - CF](#), de 05/10/1988;

7.2. [Lei nº 9.472](#), de 16/07/1997: Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

7.3. [Lei nº 10.871](#), de 20/05/2004: Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras;

7.4. Regulamento de Fiscalização Regulatória, aprovado pela [Resolução Anatel nº 746](#), de 22/06/2021;

7.5. Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo [Decreto nº 2.338](#), de 07/10/1997;

7.6. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução Anatel nº 612](#), de 29/04/2013;

7.7. Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências - RUE, aprovado pela [Resolução Anatel nº 671](#), de 03/11/2016;

7.8. Instrução de Fiscalização sobre o referendo acerca da adoção das medidas de Lacração, Apreensão e/ou Interrupção cautelar e a reversão de tais medidas, bem como sobre a guarda de bens e/ou produtos para telecomunicações, aprovada pela [Portaria Anatel nº 1.754](#), de 21/12/2016;

7.9. Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no Âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória, aprovada pela [Portaria Anatel nº 2106](#), de 15/11/2021;

7.10. Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações. - RCH, aprovado pela [Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019](#) ;

7.11. [Portaria Anatel nº 06](#), de 20/01/2003, modificada pela [Portaria Anatel nº 01](#), de 05/01/2004: Estabelece critérios para padronização do sistema geodésico de referência;

7.12. [Lei nº 4.117](#), de 27/08/1962: Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações - CBT;

7.13. Regulamento dos Serviços de Radiodifusão - RSR, aprovado pelo [Decreto nº 52.795](#), de 31/10/1963;

7.14. [Ato Anatel nº 8104](#) de 10 de junho de 2022: Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, de Radiodifusão Comunitária, de Radiovias e Limitado Privado - para Autocine, na forma do Anexo a este Ato;

7.15. [Lei nº 9.612](#), de 19/02/1998: Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências;

7.16. Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária - RSRadCom, aprovado pelo [Decreto nº 2.615](#), de 03/06/1998;

7.17. [PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO](#) GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023 – Consolida as normas ministeriais referentes à Radiodifusão;

7.18. [Decreto nº 10.405](#), de 25/06/2020: Altera o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, aprovado pelo Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, o Decreto nº 5.820, de 29 junho de 2006, o Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013, e o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, aprovado pelo Decreto nº 9.942, de 25 julho de 2019, para dispor sobre a execução dos serviços de radiodifusão e o processo de licenciamento de estações de radiodifusão;

7.19. [Decreto nº 10.775](#), de 23/08/2021: Altera o Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, que aprova o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, o Decreto nº 9.942, de 25 de julho de 2019, que aprova o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, ancilar ao serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, e o Decreto nº 10.405, de 25 de junho de 2020, que altera o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;

7.20. Regulamento sobre a Avaliação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Associados à Operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação, aprovado pela [Resolução Anatel nº 700](#), de 28/09/2018;

7.21. [Lei nº 11.934](#), de 05/05/2009: Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos - LRNI;

7.22. [Ato nº 17865](#), de 30/12/2023;

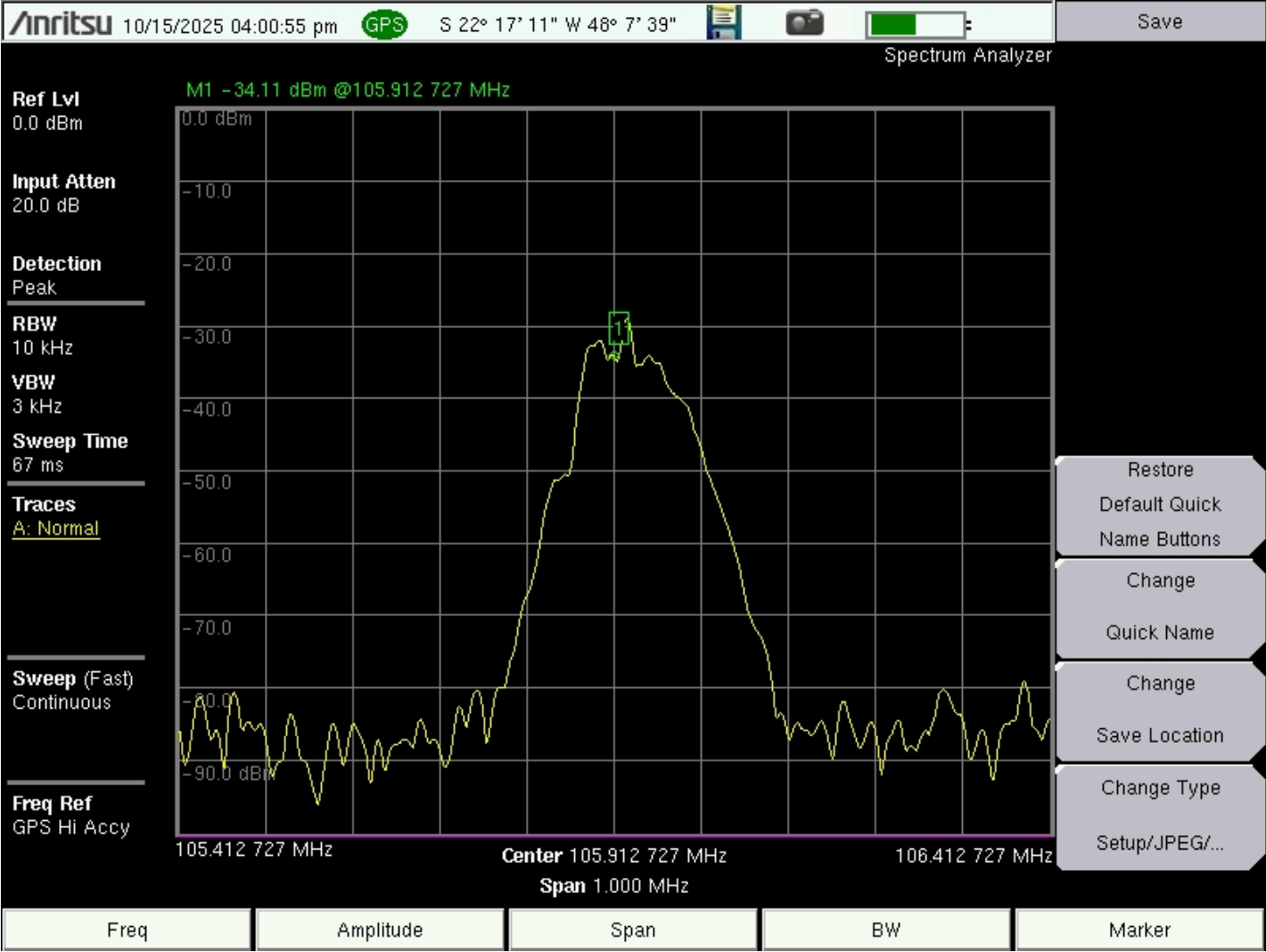
7.23. Convênio celebrado entre o Ministério das Comunicações e a Anatel, em 08 de agosto de 2011, estabelecendo a cooperação dos partícipes na execução de atividade de fiscalização dos Serviços de Radiodifusão, com definição de obrigações e delegação de competência (fiscalização de aspectos denominados não técnicos, conforme [Despacho nº 2.645 de 01 de abril de 2011](#)).

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Inicialmente, foi efetuado um levantamento dos dados e características da emissora envolvida na data de 10/10/2025, valendo-se, para isso, dos recursos do Sistema de Controle de Radiodifusão - SRD da Anatel (SEI nº 14544074 e 14544080).

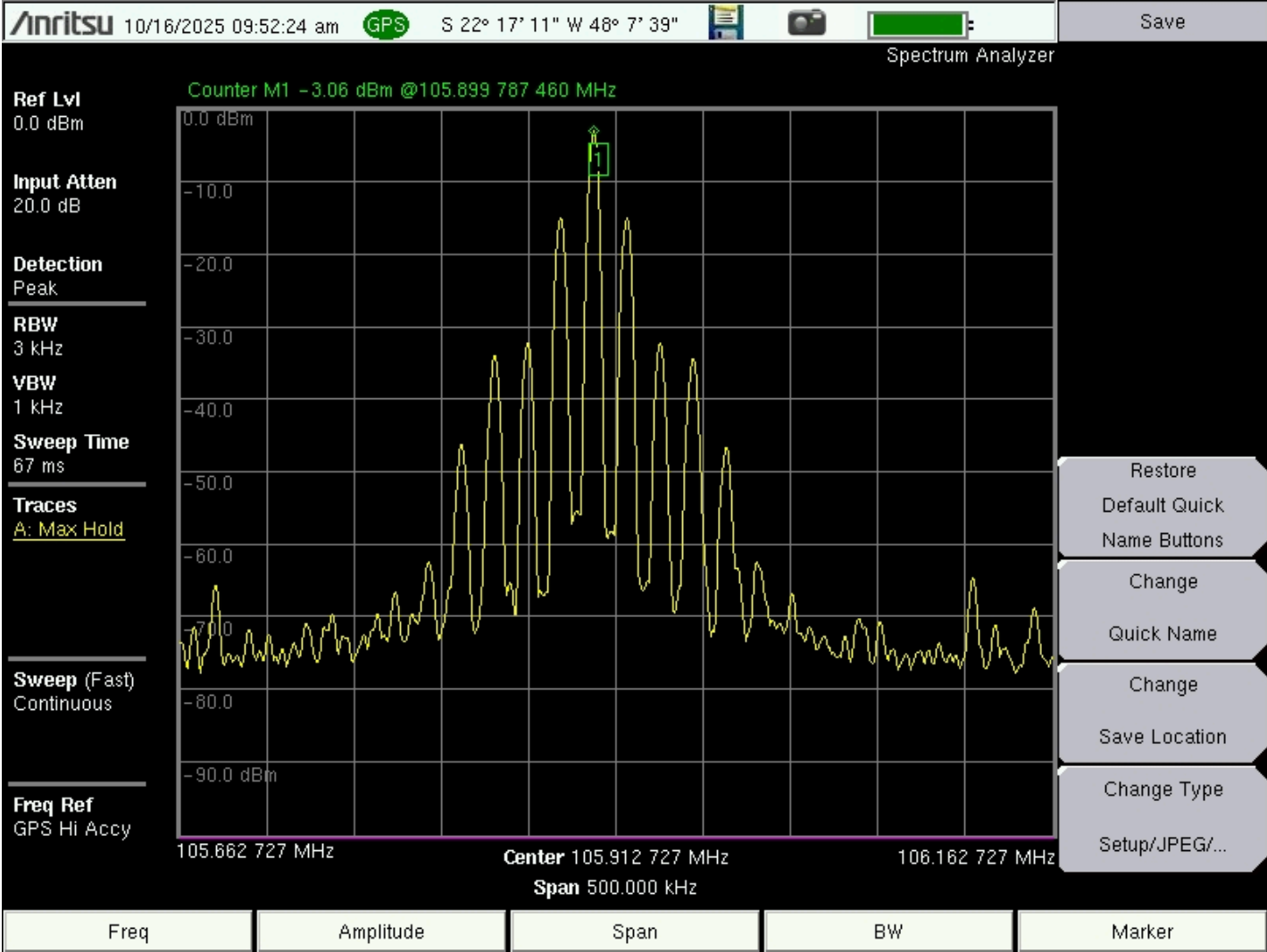
8.2. Na tarde do dia 15 de Outubro de 2025, os agentes de fiscalização se deslocaram até as proximidades do endereço autorizado/cadastrado **no SRD** para a estação transmissora da entidade; conforme citado no subitem 3.1, onde constataram que a estação transmissora da associação encontrava-se em pleno funcionamento/operação no local, na frequência de **105.9 MHz**, conforme Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Tela do analisador de espectro com o marcador na frequência de 105.9 MHz



- 8.3. No local, os agentes de fiscalização não lograram êxito em localizar qualquer responsável pela emissora, uma vez que todos os endereços como sede, correspondência entre outros eram a mesma da estação/estúdio.
- 8.4. A única atividade realizada, foi a gravação da programação do ar e após tentar uma forma de contato e, ao pesquisar em redes sociais na rede mundial de computadores - Internet, foi possível deixar mensagem no aplicativo da rádio, cientificando-os da atividade a ser realizada no dia seguinte.
- 8.5. Na manhã do dia 16/10/2025 a equipe foi recebido pelo Diretor da Associação que franqueou o acesso às instalações e equipamentos; bem como acompanhou toda a inspeção/vistoria técnica na estação transmissora.
- 8.6. Foram realizadas medições de frequência (desvio) junto ao transmissor principal, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2 - Tela do analisador de espectro na frequência central de 105.9 MHz indicando desvio de -213 Hz



- 8.7. Na Foto 1 temos a medição do valor de potência de 25 Watts, dentro da tolerância de $\pm 10\%$ em condições normais de tensão permitida.
- Foto 1 - Medida de potência - vista do display do transmissor indicando o valor de 25 Watts.**



8.8. Constatou-se, junto ao local de instalação do transmissor, que a entidade faz uso de 1 (um) **transmissor** fabricante Sintek, modelo EX25, homologação 00119-11-02884, em plenas condições de uso como se observa nas Fotos 1 e 2.

Foto 2 - Painel traseiro e etiqueta de homologação



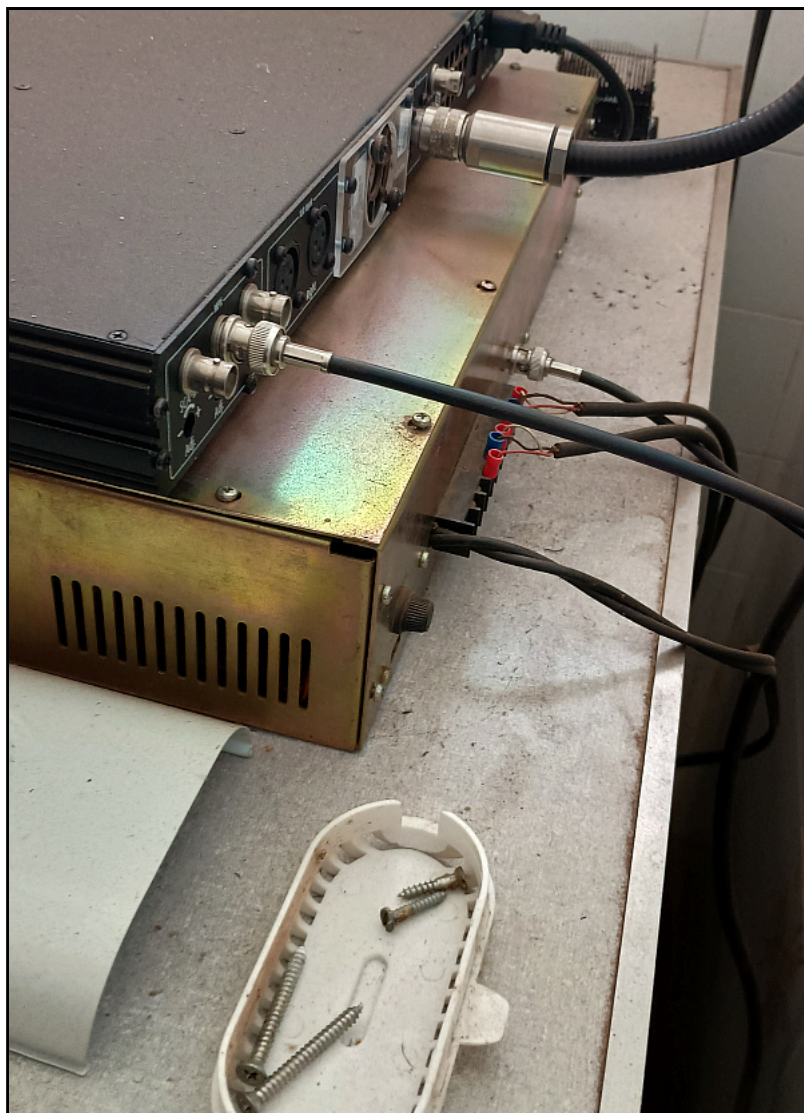
8.9. O sistema irradiante verificado era composto por Antena Plano **terra (vertical)**, conforme autorizada; a altura medida foi de **27 (vinte e sete)** metros. A antena utilizada pode ser vista na Foto 3, abaixo:

Foto 3 - Antena utilizada pela estação da associação (conectada ao transmissor)



8.10. A instalação de energia da estação não tinha o circuito de aterramento conectado e portanto o transmissor não se encontrava devidamente aterrado conforme mostra a foto 4 abaixo:

Foto 4 - Transmissor sem aterramento.



8.11. Após o Diretor da Associação ser cientificado da necessidade urgente da correção da irregularidade, este providenciou os serviços de uma equipe de eletricitas que fizeram o devido aterramento do equipamento durante a vistoria.

Foto 7 - Aterramento conectado, correção realizado durante a vistoria.



8.12. Na inspeção (vistoria técnica) realizada na estação da emissora, acompanhada pelo Diretor da Associação, **foram observadas as seguintes irregularidades técnicas.**

8.13. **Para a entidade ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS:**

8.13.1. **Resumo da Inspeção Técnica, realizada em 16/09/2025:**

- Altura de instalação (metros) da antena. **Dispositivo normativo:** Artigo 334, caput, da PMCOM 1.

Autorizado: 17 metros

Verificado: 27 metros

- Coordenadas Geográficas diferentes do autorizado. **Dispositivo normativo:** Art. 58, II do RUE c/c Art. 325, VII, da PMCOM I c/c Item 8.27.4 do anexo do Ato 8104.

Autorizado: 22°17'10.00"S e 48°07'38.00"W.

Verificado: 22°17'11,9"S e 48°W07'39,2"W.

- O gabinete do transmissor ou retransmissor não estava convenientemente aterrado: **Dispositivo normativo:** Art. 343, II da PMCOM 1.

A irregularidade foi corrigida no ato da vistoria.

8.14. **Equipamentos utilizados:**

8.14.1. Analisador de Espectro Anritsu, modelo MS2720T, patrimônio nº 6922332;

8.14.2. Telêmetro marca Nikon, modelo Forestry Pro II, patrimônio nº 6926975;

8.14.3. Wattímetro Digital marca Bird, modelo 4391A, patrimônio nº 6929563 e

8.14.4. GPS marca Garmin, modelo GPSMap 62C, patrimônio nº 6937490.

8.15. **Ainda Registrado:**

8.15.1. Durante a abordagem ao local foi solicitada a mídia da censura referente ao dia anterior 15/10/2025 para averiguar os termos contidos na denúncia sob nº202507145057892 (SEI 14040183), porém não foi fornecida pela entidade sendo esta atividade relatada no processo 53504.010476/2025-19.

8.15.2. A irregularidade do aterramento foi regularizada no ato da vistoria presencial.

9. **CONCLUSÃO**

9.1. A estação principal da **ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS**. foi vistoriada em seus aspectos técnicos e as irregularidades observadas serão encaminhadas através deste Relatório de Fiscalização, incluso neste processo, para análise e tratamento pela Comissão Permanente de Distribuição e Instrução de Pados (CPDI - PADOS);

9.2. Assim, conforme verificado na inspeção técnica presencial, realizada em 16 de Setembro de 2025, acompanhada pelo Diretor da associação, foram constatada as seguintes irregularidades técnicas:

9.2.1. Altura de instalação (metros) da antena. **Dispositivo normativo:** Artigo 334, caput, da PMCOM 1.

Autorizado: 17 metros

Verificado: 27 metros

9.2.2. Coordenadas Geográficas diferentes do autorizado. **Dispositivo normativo:**

Art. 58, II do RUE c/c Art. 325, VII, da PMCOM I c/c Item 8.27.4 do anexo do Ato 8104.

Autorizado: 22°17'10.00"S e 48°07'38.00"W.

Verificado: 22°17'11,9"S e 48°W07'39,2"W.

9.2.3. O gabinete do transmissor ou retransmissor não estava devidamente aterrado: **Dispositivo normativo:** Art. 343, II da PMCOM 1.

9.3. É o relatório. Submeta-se a revisão e aprovação pelas autoridades competentes.

10. **DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

10.1. Consulta SRD - Estação nº 689062320 (14544074 e 14544080)

10.2. CNPJ RFB (14544066)

10.3. Solicitação Ação Fiscaliza #247736(14314029)



Documento assinado eletronicamente por **João Rideo Yokoyama, Agente de Fiscalização**, em 23/10/2025, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Juliano Valim da Silva, Técnico em Regulação**, em 23/10/2025, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Laert Calil Junior, Coordenador Regional de Processo**, em 23/10/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14602704** e o código CRC **6154149B**.
